P U T U S A N
Nomor 803/Pid.Sus/2024/PN Mdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Julian Haris Nasution Als Lian
Tempat lahir	:	Medan
Umur/Tanggal lahir	:	33 Tahun / 11 Mei 1990
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Rumah Potong Hewan No.20 a Lingkungan 5 Kelurahan Mabar Kec.Medan Deli Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir

Terdakwa Julian Haris Nasution Als Lian ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024;
Terdakwa Julian Haris Nasution Als Lian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : 1.AT.YUDHISTIRA PELAWI, S.H., 2.SYARIFAHTA SEMBIRING, S.H., 3.FAHMI ANJUHA TAMA MANURUNG, S.H., 4.ASTRI CHANIA, S.H., M.H., 5.INDRI KAMALIA RAMADHAN, S.H., Advokat – Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA berkantor di Jalan Harmonika No.22 Padang Bulan, Kel.Titi Rante, Kec.Medan Kota, Kota Medan,, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 803/Pid.Sus/2024/PN Mdn tertanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 803/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 803/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULIAN HARIS NASUTION Alias LIAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIAN HARIS NASUTION Alias LIAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik klip ukuran kecil yang kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 15 Juli 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa JULIAN HARIS NASUTION Als LIANpada Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wibatau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan. 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telahtanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi SUNARDI, saksi BIMA CITRA SILABAN, saksi TOHOM REYMOND, saksi M ALI AKBAR PURBA, saksi FACHRI MUHAMMAD yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan menerima laporan masyarakat tentang adanyadua orang laki-laki yaitu terdakwa dan Sdr. DANIL (DPO) menjual narkotika jenis shabu didalam rumah tepatnyadi Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan. 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi SUNARDI, saksi BIMA CITRA SILABAN, saksi TOHOM REYMOND, saksi M ALI AKBAR PURBA, saksi FACHRI MUHAMMAD melakukan penyelidikan ke Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan. 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, selanjutnya saksi M ALI AKBAR PURBA dan saksi FACHRI MUHAMMAD berpura-pura membeli narkotika jenis shabu didalamrumahSdr. DANIL (DPO) di Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, selanjutnya Sdr. DANIL (DPO) memberikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk ditimbang, lalu saat terdakwa meletakkan timbangan di atas dapur, saksi M ALI AKBAR PURBA langsung menangkap terdakwa, tidak lama kemudian saksiFACHRI MUHAMMAD, SUNARDI, saksi BIMA CITRA SILABAN, saksi TOHOM REYMOND ikut mengamankan terdakwa didalam rumah dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu di tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik klip kosong ukuran kecil ditemukan di dalam kamar Sdr. DANIL (DPO).
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara bermula pada hari kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa datang kerumah Sdr. DANIL (DPO) di Jalan Kayu Putih Gang Bahagia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lingkungan. 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan untuk menemani Sdr. DANIL (DPO) menunggu pembeli narkotika jenis shabu, selanjutnya Sdr. DANIL (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket klip ukuran sedang untuk dijualkan kepada pembeli narkotika, selanjutnya keuntungan terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis shabu berupa narkotika jenis shabu untuk dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah RI atau pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I oleh Negara atau Pemerintah R.I
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama JULIAN HARIS NASUTION Alias LIAN dengan Nomor : 074/III/POL-10009/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang ditandatangani oleh ALMI AMBIYA selaku yang menimbang dan MALA KARTIKA, SE. selaku Manajer Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :
    - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih = 0,25 (nol koma dua lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1427/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram diduga mengandung narkotika.

    Dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik JULIAN HARIS NASUTION Alias LIAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa JULIAN HARIS NASUTION Alias LIAN pada Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan. 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah, tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi SUNARDI, saksi BIMA CITRA SILABAN, saksi TOHOM REYMOND, saksi M ALI AKBAR PURBA, saksi FACHRI MUHAMMAD yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan menerima laporan masyarakat tentang adanya dua orang laki-laki yaitu terdakwa dan Sdr. DANIL (DPO) menjual narkotika jenis shabu didalam rumah tepatnyadi Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan. 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi SUNARDI, saksi BIMA CITRA SILABAN, saksi TOHOM REYMOND, saksi M ALI AKBAR PURBA, saksi FACHRI MUHAMMAD melakukan penyelidikan ke Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan. 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, selanjutnya saksi M ALI AKBAR PURBA dan saksi FACHRI MUHAMMAD berpura-pura membeli narkotika jenis shabu didalamrumahSdr. DANIL (DPO) di Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, selanjutnya Sdr. DANIL (DPO) memberikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk ditimbang, lalu saat terdakwa meletakkan timbangan di atas dapur, saksi M ALI AKBAR PURBA langsung menangkap terdakwa, tidak lama kemudian saksiFACHRI MUHAMMAD, SUNARDI, saksi BIMA CITRA SILABAN, saksi TOHOM REYMOND ikut mengamankan terdakwa didalam rumah dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu di tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik klip kosong ukuran kecil ditemukan di dalam kamar Sdr. DANIL (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah RI atau pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanamanoleh Negara atau Pemerintah R.I
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama JULIAN HARIS NASUTION Alias LIAN dengan Nomor : 074/III/POL-10009/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang ditandatangani oleh ALMI AMBIYA selaku yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menimbang dan MALA KARTIKA, SE. selaku Manajer Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih = 0,25 (nol koma dua lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1427/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram diduga mengandung narkotika.

Dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik JULIAN HARIS NASUTION Alias LIAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUNARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya bersama dengan tim saya yang bernama Saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi M.Ali Akbar Purba, saksi Fachri Muhammad yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan menerima laporan masyarakat tentang adanya dua orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Sdr. Danil (DPO) menjual narkotika jenis shabu didalam rumah tepatnya di Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saya bersama dengan rekan yang lain melakukan penyelidikan ke Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan. 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, selanjutnya saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad berpura-pura membeli narkotika jenis shabu didalam rumah Sdr. Danil (DPO) di Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, selanjutnya Sdr. Danil (DPO) memberikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk ditimbang;

- Bahwa pada saat Terdakwa meletakkan timbangan di atas dapur, saksi M Ali Akbar Purba langsung menangkap Terdakwa, tidak lama kemudian saya bersama dengan rekan saya ikut mengamankan Terdakwa didalam rumah dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu di tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik klip kosong ukuran kecil ditemukan di dalam kamar Sdr. Danil (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara bermula pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. Danil (DPO) di Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan untuk menemani Sdr. Danil (DPO) menunggu pembeli narkotika jenis shabu, selanjutnya Sdr. Danil (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket klip ukuran sedang untuk dijualkan kepada pembeli narkotika, selanjutnya keuntungan terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis shabu berupa narkotika jenis shabu untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah RI atau pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I oleh Negara atau Pemerintah Republik Indonesia;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BIMA CITRA SILABAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya bersama dengan tim saya yang bernama Saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi M.Ali Akbar Purba, saksi Fachri Muhammad yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan menerima laporan masyarakat tentang adanya dua orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Sdr. Danil (DPO) menjual narkotika jenis shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didalam rumah tepatnya di Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saya bersama dengan rekan yang lain melakukan penyelidikan ke Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan. 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, selanjutnya saksi M Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad berpura-pura membeli narkotika jenis shabu didalam rumah Sdr. Danil (DPO) di Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, selanjutnya Sdr. Danil (DPO) memberikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk ditimbang;
- Bahwa pada saat Terdakwa meletakkan timbangan di atas dapur, saksi M Ali Akbar Purba langsung menangkap Terdakwa, tidak lama kemudian saya bersama dengan rekan saya ikut mengamankan Terdakwa didalam rumah dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu di tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik klip kosong ukuran kecil ditemukan di dalam kamar Sdr. Danil (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara bermula pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. Danil (DPO) di Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan untuk menemani Sdr. Danil (DPO) menunggu pembeli narkotika jenis shabu, selanjutnya Sdr. Danil (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket klip ukuran sedang untuk dijualkan kepada pembeli narkotika, selanjutnya keuntungan terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis shabu berupa narkotika jenis shabu untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah RI atau pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I oleh Negara atau Pemerintah Republik Indonesia;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa **JULIAN HARIS NASUTION Alias LIAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 17.0 Wib tepatnya di dalam rumah Danil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara bermula pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. Danil (DPO) di Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan untuk menemani Sdr. Danil (DPO) menunggu pembeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,25 gram, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik klip ukuran kecil yang kosong;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Danil (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket klip ukuran sedang untuk dijualkan kepada pembeli narkotika, selanjutnya keuntungan terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis shabu berupa narkotika jenis shabu untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I oleh Negara atau Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik klip ukuran kecil yang kosong;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal dari saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi M Ali Akbar Purba, saksi Fachri Muhammad yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan menerima laporan masyarakat tentang adanya dua orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Sdr. Danil (DPO) menjual narkotika jenis shabu didalam rumah tepatnya di Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi M Ali Akbar Purba, saksi Fachri Muhammad melakukan penyelidikan ke Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, selanjutnya saksi M Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad berpura-pura membeli narkotika jenis shabu didalam rumah Sdr. Danil (DPO) di Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, selanjutnya Sdr. Danil (DPO) memberikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk ditimbang;
- Bahwa lalu saat Terdakwa meletakkan timbangan di atas dapur, saksi M Ali Akbar Purba langsung menangkap Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Fachri Muhammad, Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond ikut mengamankan Terdakwa didalam rumah dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu di tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik klip kosong ukuran kecil ditemukan di dalam kamar Sdr. Danil (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanamanoleh Negara atau Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama JULIAN HARIS NASUTION Alias LIAN dengan Nomor : 074/III/POL-10009/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang ditandatangani oleh ALMI AMBIYA selaku yang menimbang dan MALA KARTIKA, SE. selaku Manajer Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih = 0,25 (nol koma dua lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1427/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram diduga mengandung narkotika.

Dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik JULIAN HARIS NASUTION Alias LIAN adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ”Setiap orang” yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang *(error in persona)* sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur inipun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib dimana Anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan mendapat informasi tentang adanya dua orang laki-laki yaitu Terdakwa dan sdr.Danil (DPO) menjual narkotika jenis shabu didalam rumah tepatnya di Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut petugas Polisi langsung kelokasi dan melakukan penyamaran sebagai pembeli dimana saksi M.Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad berpura pura membeli narkotika jenis shabu didalam rumah sdr.Danil (DPO) di Jalan Kayu Putih Gang Bahagia Lingkungan 19 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan yang selanjutnya sdr.Danil (DPO) memberikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk ditimbang, lalu saat terdakwa meletakkan timbangan di atas dapur, saksi M Ali Akbar Purba langsung menangkap Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Fachri Muhammad, Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond ikut mengamankan Terdakwa didalam rumah dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu di tangan kiri Terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik klip kosong ukuran kecil ditemukan di dalam kamar Sdr. Danil (DPO);

Menimbang, berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama JULIAN HARIS NASUTION Alias LIAN dengan Nomor : 074/III/POL-10009/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang ditandatangani oleh ALMI AMBIYA selaku yang menimbang dan MALA KARTIKA, SE. selaku Manajer Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih = 0,25 (nol koma dua lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1427/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram diduga mengandung narkotika.

Dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik JULIAN HARIS NASUTION Alias LIAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak membeli, menjual Narkotika golongan I, sehingga unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka dengan itu dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik klip ukuran kecil yang kosong.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julian Haris Nasution Alias Lian tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli, menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
   - 1 (satu) buah timbangan digital.
   - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik klip ukuran kecil yang kosong.

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Achmad Yudha Prasetyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa melalui *video teleconference*.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.	**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**
Khairulludin, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)